

Drets laborals a la FP DUAL



Índex

1.- FP DUAL INTENSIVA:

- Relació laboral.
- Causa.
- Requisits.
- Temps de treball.
- Remuneració.
- Prestacions.

2.- FP DUAL GENERAL.



Tipus de DUAL

Existeixen dues possibilitats:

- **DUAL INTENSIVA:** Remunerada. Durada: 1.000 hores estada empresa.
- **DUAL GENERAL:** No remunerada. Durada: 515 hores estada empresa + projecte al centre educatiu.



Tipus de relació amb l'empresa en la DUAL INTENSIVA

L'empresa pot optar entre:

- **Contracte laboral** (contracte de formació en alternança).
- **Beca formativa.**



Contracte laboral (cte formació en alternança)	Beca formativa
- Relació laboral.	- No relació laboral.
- Aplicació de la normativa laboral (Estatut dels Treballadors, conveni col·lectiu...).	- No aplicació de la normativa laboral (acord activitat formativa).
- Contracte laboral de formació en alternança.	- No és una contractació laboral.
Causa:	Causa:
- Contractació pensada per incentivar la formació i inserció laboral dels joves. - Alterna treball retribuit a l'empresa amb la formació a l'Institut.	- Compensació econòmica que rep l'alumnat per fer pràctiques curriculars externes (pràctiques no laborals de caràcter formatiu), per compensar les despeses de desplaçament, manutenció, i materials d'estudi, etc.



Contracte laboral (cte formació en alternança)	Beca formativa
Requisits:	Requisits:
- Forma escrita.	- Forma escrita.
- No es pot establir període de prova.	- No està previst període de prova.
- Durada mínima de 3 mesos i màxima de 2 anys (ampliable 1 any per persones amb discapacitat).	- Durada ordinària de 1.000 hores.
- No es podran celebrar quan l'activitat o el lloc de treball ja hagin estat realitzats amb anterioritat per la persona en la mateixa empresa amb qualsevol modalitat de contracte durant més de 6 mesos.	- No està previst cap requisit en aquest sentit.





Contracte laboral (cte formació en alternança)	Beca formativa
Horari, temps de treball i descansos: - Horari: de 6 a 22 (horari diürn). L'horari nocturn i a torns està prohibit. - Jornada completa entre les hores d'estada al centre educatiu i a l'empresa (generalment 40 h/setmana). - Desplaçaments es consideren temps de treball efectiu no retribuït. - No es poden realitzar hores complementàries ni extraordinàries (llevat de les de força major).	Horari, temps de treball i descansos: - Horari: de 6 a 22 (horari diürn). L'horari nocturn i a torns està prohibit. - Jornada completa entre les hores d'estada al centre educatiu i a l'empresa (generalment 40 h/setmana). - Dies d'estada: màxim 6 dies/setmana. - Mesos aptes per l'estada: tot el curs escolar. De setembre a agost (agost amb designació de persona responsable).
Treball a l'empresa i formació al centre educatiu: - El temps de treball no podrà ser superior al 65% (durant el 1r any) o al 85% (durant el 2n any) de la jornada màxima prevista.	Estada a l'empresa i formació al centre educatiu: - Segons l'acord individual amb l'alumne per a l'activitat formativa amb beca i el pla d'activitats per a la formació dual a l'empresa.
- Dret a vacances remunerades: conveni col·lectiu o ET.	- Dret a 31 dies de vacances <u>no remunerades</u>, 15 dels quals han de ser consecutius i coincidents amb no lectius.



Contracte laboral (cte formació en alternança)	Beca formativa
Remuneració:	Remuneració:
- Salari: part proporcional segons el treball efectiu d'acord amb el previst al conveni col·lectiu per a aquests contractes. - A falta de previsió no podrà ser inferior al 60% (el primer any) i al 75% (el 2n any) de la retribució prevista al conveni per les tasques desenvolupades ni al SMI (en proporció al temps de treball efectiu).	- L'import de la beca no pot ser inferior a: a) CFGM: al 50% del SMI de l'any anterior. b) CFGS: al 60% (la 1a meitat de l'estada) i al 70% (la 2a meitat de l'estada) del SMI de l'any anterior. - Si la jornada és menor a la jornada ordinària de l'activitat, l'import de la beca serà la part proporcional que correspongui.
- Cobrament de pagues extraordinàries.	- No cobrament de pagues extraordinàries.
- Treballador: haurà de preavisar de la seva dimissió. - Empresa: quan el contracte sigui superior a 1 any, preavis de 15 dies.	- Preavis no obligatori però si recomanable.
- No rebrà indemnització per finalització de contracte (llevat que manqui preavis en els contractes superiors a 1 any).	- No es rebrà indemnització.
- Dret a percebre la quitança a la finalització del contracte.	- No es rebrà quitança.



Contracte laboral (cte formació en alternança)	Beca formativa
Prestacions:	Prestacions:
- El temps de treball computa a efectes d'antiguitat.	- L'estada no computa a efectes d'antiguitat.
- Es tindrà dret a les prestacions de la Seguretat Social pròpies d'un contacte de treball sempre que es compleixin els requisits previstos per les mateixes.	- Es tindrà dret a percebre prestació per baixa mèdica i paternitat/maternitat si es compleixen els requisits previstos pel contracte de formació en alternança.
- Genera prestació d'atur. - No compatible amb la prestació d'atur.	- No genera prestació atur. - No compatible amb la prestació d'atur. - Cal consultar el dret a compatibilitzar altres prestacions que puguin dependre dels ingressos econòmics de la unitat familiar.
- Computa a efectes de jubilació i viduïtat.	- Computa a efectes de jubilació i viduïtat.
- Cotitza per totes les contingències.	- La cotització serà a temps complet independentment de les hores d'estada a l'empresa.

Què succeeix amb la DUAL GENERAL?

A partir del 1 de gener de 2024 l'alumnat en DUAL GENERAL ha d'estar donat d'alta a la Seguretat Social i cotitzar durant el període que duren aquestes pràctiques però no és una relació laboral.



Drets laborals de l'alumnat en DUAL GENERAL

- **Consideració com a professional** en el sistema laboral.
- L'estada formativa s'incorpora a la **Vida Laboral**.
- L'estada formativa **cotitza a efectes de jubilació** (no comptabilitza a efectes d'atur, FOGASA, FP ni prestació d'IT per contingències comunes).
- És **compatible amb l'atur** si es compleixen certs [requisits](#).
- Cal consultar el dret a compatibilitzar **altres prestacions** amb l'entitat responsable de la prestació.
- Serà necessària l'obtenció del [Número d'Afiliació a la Seguretat Social](#).
- **Durada:** 515 hores estada empresa + projecte al centre educatiu.

